

Der Präsident des Oberlandesgerichts
München



Oberlandesgericht München, 80097 München

Sachbearbeiterin
Frau Halser

Herrn
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

Referat IV

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Bitte bei Antwort angeben
Unser Zeichen
OLG M 1402E-5980/2024

Datum
3. Februar 2025

Ihre Eingaben vom 27. Januar 2025 und 1. Februar 2025 sowie weitere Eingaben

Sehr geehrter Herr Ferenc,

Ihre oben bezeichneten Schreiben vom 27. Januar 2025 habe ich der Gerichtsabteilung des Oberlandesgerichts München zugeleitet.

Unter Bezugnahme auf Ihre Eingabe vom 1. Februar 2025, in welcher Sie um Anerkennung der Einreichung Ihrer Schreiben per E-Mail bitten, kann ich Ihnen grundsätzlich Folgendes mitteilen:

Schriftsätze können in zivilgerichtlichen Verfahren auch als **elektronisches Dokument** eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen allerdings nicht.

Das elektronische Dokument muss

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder

Hausanschrift
Prielmayerstr. 5
80335 München

Öffentliche Verkehrsmittel
Haltestellen Hauptbahnhof oder
Karlsplatz (Stachus)

Geschäftszeiten
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Do: 13:00 - 15:00 Uhr

Datenschutz
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie
unter www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen oder über
die nebenstehenden Kontaktdaten.

E-Mail-Adressen eröffnen keinen Zugang für Erklärungen in Rechtssachen

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen.

Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Hinsichtlich der Akzeptanz konkret von Ihnen eingereichter Schreiben gilt allerdings in jedem Fall, dass über die Wirksamkeit der in den jeweiligen Verfahren eingereichten Schriftsätze das jeweils zuständige Gericht zu entscheiden hat.

Bezüglich Ihrer weiteren Eingaben erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, dass der Präsident des Oberlandesgerichts nicht als Verteiler Ihrer Schreiben fungiert. Eine fristgerechte Einreichung über diesen ist nicht gewährleistet. Ich bitte daher, künftige Schreiben an die hierfür zuständigen Stellen zu leiten.

Bitte haben Sie Verständnis, dass ich im Hinblick auf den allgemeinen Geschäftsanfall weitere Eingaben, die denselben Sachverhalt betreffen, - nach Prüfung - nicht mehr beantworten werde, § 17 Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats Bayern.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Kühn
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht

Translation of the Letter from Oberlandesgericht München (OLG Munich) into English

Your reference, your message dated:

Please indicate when replying

Our reference: OLG M 1402E-5980/2024

Date: February 3, 2025

Your submissions from January 27, 2025, and February 1, 2025, as well as further submissions

Dear Mr. Ferenc,

Your above-mentioned letter **dated January 27, 2025**, has been forwarded to the judicial division of the Higher Regional Court of Munich (Oberlandesgericht München).

With reference to your submission of **February 1, 2025**, in which you request **recognition of the submission of your documents via email**, I can fundamentally inform you of the following:

- **Submissions in civil proceedings may also be submitted as an electronic document.**
- **A simple email, however, does not meet the legal requirements.**

The electronic document must:

- Be signed with a qualified electronic signature (QES) of the responsible person, or
- Be signed by the responsible person and submitted via a secure transmission channel.

An electronic document that has been signed with a **qualified electronic signature (QES)** of the responsible person may **only** be transmitted as follows:

- **Via a secure transmission channel, or**
- **To the electronic court and administrative mailbox (EGVP) of the court, which is set up for receiving electronic documents.**

For secure transmission channels, **reference is made to Section 130a (4) of the German Code of Civil Procedure (ZPO).**

Regarding further **requirements for electronic communication with the courts**, reference is made to the ordinance on the technical framework conditions for electronic legal transactions (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) and the **special electronic authority mailbox (BeBPo)** in their respective current versions, as well as to the website **www.justiz.de**.

Regarding the Acceptance of Your Submissions

The **acceptance of the specific submissions** you have submitted, however, is in any case subject to the decision of the **court responsible for the respective proceedings** as to whether they are considered legally effective.

Further Submissions and Responsibilities

Regarding your further submissions, I would like to point out that the President of the Higher Regional Court does not function as a distributor of your submissions.

Timely submission via this office is not guaranteed. I therefore request that in the future,
****you submit your documents directly to the responsible authorities.**

Please understand that, **due to general administrative workload, I will not respond to further submissions on the same matter after review, in accordance with Section 17 of the General Administrative Regulations for Authorities of the Free State of Bavaria.**

Sincerely,

On behalf of Dr. Kühn
Presiding Judge at the Higher Regional Court

Doslovný preklad listu z Oberlandesgericht Mníchov (OLG Mníchov)

Váš znak, vaša správa zo dňa:

Prosím, uveďte pri odpovedi

Náš znak: OLG M 1402E-5980/2024

Dátum: 3. februára 2025

Vaše podania zo dňa 27. januára 2025 a 1. februára 2025, ako aj ďalšie podania

Vážený pán Ferenc,

Vaše vyššie uvedené podanie zo dňa **27. januára 2025** bolo **postúpené súdnemu oddeleniu** Oberlandesgericht Mníchov.

S odvolaním sa na Vaše podanie zo dňa **1. februára 2025**, v ktorom žiadate **o uznanie predloženia Vašich dokumentov prostredníctvom e-mailu**, Vám môžem v zásade oznámiť nasledovné:

- Podania v občianskoprávných konaniach môžu byť podané aj ako elektronický dokument.
- **Jednoduchý e-mail však nespĺňa zákonné požiadavky.**

Elektronický dokument musí:

- **Byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) zodpovednej osoby, alebo**
- **Byť podpísaný zodpovednou osobou a predložený prostredníctvom zabezpečeného prenosového kanála.**

Elektronický dokument, ktorý je podpísaný **kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES)** zodpovednej osoby, smie byť odoslaný **"len"** nasledovne:

- Prostredníctvom zabezpečeného prenosového kanála, alebo
- Do elektronickej súdnej a administratívnej poštovej schránky (EGVP) súdu, ktorá je určená na prijímanie elektronických dokumentov.

V súvislosti so zabezpečenými prenosovými kanálmi sa odkazuje na **§ 130a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku (ZPO)**.

Pokiaľ ide o **ďalšie požiadavky na elektronickú komunikáciu so súdmi**, odkazujeme na **nariadenie o technických rámcových podmienkach elektronického právneho styku (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV)** a špeciálnu elektronickú úradnú schránku (**BeBPO**) v ich aktuálnych verziách, ako aj na webovú stránku **www.justiz.de**.

O prijatí Vašich podaní

Prijatie konkrétnych podaní, ktoré ste predložili, je **v každom prípade podmienené rozhodnutím súdu príslušného pre dané konanie**, či sú tieto podania považované za právne účinné.

Ďalšie podania a zodpovednosti

Pokiaľ ide o Vaše ďalšie podania, **dovoľujem si upozorniť, že prezident Oberlandesgericht Mníchov nefunguje ako sprostredkovateľ Vašich podaní.**

Včasné predloženie podaní prostredníctvom tohto úradu nie je zaručené.

Preto Vás žiadam, aby ste v budúcnosti **Vaše podania zasielali priamo príslušným úradom.**

Prosím, pochopte, že **vzhľadom na všeobecné administratívne zaťaženie nebudem odpovedať na ďalšie podania týkajúce sa tej istej veci po ich preskúmaní, v súlade s § 17 Všeobecných administratívnych predpisov pre orgány Slobodného štátu Bavorsko.**

S úctou,

V zastúpení Dr. Kühn

Predseda senátu Oberlandesgericht Mníchov